

**~~YAYIN~~**

**Kreuzberg Kışlası**

**Turenne Kışlası**

**Zweibrücken**

**Rheinland-Pfalz**

**Almanya Federal Cumhuriyeti**

Belge No. 1400/98 tarihli sözleşme 06.10.1998 orijinal metni:

**SATIŞ  
SÖZLEŞMESİ**

Saarlouis'te 06 Ekim 1998'de müzakere edilmiştir. İmzalayan Noter önünde;

Manfred Mohr

Saarlouis'taki ofis adresi ile, katılan:

1. alıcı olarak:

Bay Siegfried Hiller, 19.06.1951 doğumlu, hükümet  
memuru - kimlik kartı ile tanıtılmış -,

Almanya Federal Cumhuriyeti (Federal Mali İdare) adına, Bundesvermögensamt  
Landau tarafından, Gabelsberger Caddesi 1, 76829 Landau adresinde, 05.10.1998  
tarihli ve orijinalinde mevcut olan vekaletnameye dayanarak, Bundesver  
mögensamt Landau Müdürü Temsilcisi tarafından düzenlenmiştir.

**1. alıcı olarak:**

Almanya Federal Cumhuriyeti (  
Federal Mali İdare ) tarafından  
temsil edilmektedir:

Federal Mülk Dairesi Landau  
Gabelsberger Str. 1, 76829  
Landau / Pfalz bölgesinde

- bundan sonra **Bund** olarak anılacaktır -

**2. Alıcı olarak**

**Alıcı 2 a )**

a) Tasc- Bau Ticaret ve Genel Yüklenici AG, Spickendorf'da merkezi bulunan, Halle-  
Saalkreis Mahkemesi ticaret sicilinde HRB 9896 numarasıyla kayıtlı, tek temsil  
yetkisine sahip genel müdürü Sayın Josef Tabellion tarafından temsil edilmektedir,  
tüccar, doğum tarihi 18.06.1950, iş adresi 66787 Wadgassen, Provinzialstrasse 168,  
şahıs olarak tanınmaktadır.

- aşağıda **Alıcı 2 a** olarak anılacaktır -

**Alıcı 2 b),**

Bay Rick Göritz, 21.03.1976 tarihinde doğmuş, 66482 Zweibrücken,  
Hofenfelsstrasse. 222 adresinde ikamet etmekte, kimlik kartı ile tespit edilmiştir.

- aşağıda **Alıcı 2 b** olarak anılacaktır -

- aşağıda "Alıcı" olarak anılacaktır -.

**Temsil belgesi:**

Görevdeki Noter, bugün yaptığı inceleme sonucunda Halle Mahkemesi –  
Saalkreis'de tutulan ticaret sicili – HR B 9896 – ile ilgili olarak burada beyan eder ki

a) şirket TASC – BAU Konut ve Sanayi İnşaatları için Ticaret ve Genel Yüklenici A.Ş.  
burada kayıtlıdır ve b) Sayın Josef Tabellion, yukarıda belirtilen, tek temsil yetkisine  
sahip ve § 181 BGB'nin kısıtlamalarından muaf olan yöneticidir.

Görüşenler, belirtilen şekilde hareket ederek, beyan ettiler:

Aşağıdaki

**Satış  
sözleşmesi:**

**Kaufgegenstand / Gayrimenkul bilgileri § 1:**

**§1 Gayrimenkul bilgileri**

I. Almanya Federal Cumhuriyeti (Federal Mali İdare), Zweibrücken  
Bölgesi'nde, Zweibrücken Mahkemesi tapu kaydı Blatt 5958'de kayıtlı olan  
gayrimenkulün sahibidir.

Lfd. Nr. 120 Flurstück Nr. 2885/16 Bina ve açık alan, Delaware  
Caddesi, Landstuhler Caddesi 97, 107 Louisianastraße 1, 3, 5, 7, 9,  
11, 15, 17, 19, 21, 23, 25,

Pennsylvaniastraße 1,2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 31,

Texasstraße

Virginiastraße 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17,

- 103 699 m<sup>2</sup>. -

II. Gayrimenkul, 05.04.1963 tarihli onay gereğince Saarbrücken'deki Saar  
Ferngas AG için bırakılan sınırlı kişisel hizmet hakkı (doğalgaz boru hattı hakkı) ile  
tapu kaydının II. bölümünde yükümlüdür. Bu yükümlülük alıcılar tarafından

diğer tahammüller üstlenilmiştir. Gayrimenkul, tapu kaydının III. bölümünde yüklerden ari olarak bulunmaktadır. Tapuda kayıtlı olmayan diğer yükler ve kısıtlamalar vb. (örneğin, eski hukuki kısıtlamalar) bu belgeden ayrı olarak ortaya çıkmadığı sürece bilinmemektedir. Bund bu konuda herhangi bir sorumluluk üstlenmez. Eğer bu tür yükler mevcutsa, alıcılar tarafından üstlenilecektir.

III. Gayrimenkul, toplam 337 konut birimi ile 26 konut binası ve bir ısıtma tesisi ile inşa edilmiştir.

## **§2 Sözleşme İlişkileri**

I. Ek'te kırmızı ile işaretlenmiş gayrimenkul parçası üzerindeki binalar n

Louisianastraße 5/7, 9/11, 13/15, 17, 19/21,  
23, 25, Pennsylvaniastraße 8, 11-/13, 15, 17,

Toplam 71 konut birimi, Almanya Federal Cumhuriyeti tarafından Hollanda Silahlı Kuvvetlerine uluslararası devretme ilişkisi kapsamında ücretli olarak devredilmiştir.

II. Almanya Federal Cumhuriyeti ile Hollanda Krallığı arasında devredilen gayrimenkul parçalarıyla ilgili uluslararası devretme ilişkisi, bu sözleşmeden etkilenmeyecektir.

III. Sözleşme tarafları, Hollanda Silahlı Kuvvetlerinin konut alanını muhtemelen terk edeceğini ve devredilen gayrimenkul parçalarının Bund'a geri verileceğini varsayıyor. Kesin geri verme zamanı, ne Bund'a ne de alıcılara bilinmemektedir.

Uluslararası devretme ilişkisi hala Bund tarafından yürütülmektedir.

Hollanda Silahlı Kuvvetleri, konut alanını önümüzdeki iki yıl içinde Bund'a geri vermezse, § 5 Abs. III'teki düzenlemeye atıfta bulunulacaktır.

IV. Sözleşme gayrimenkulüne, iki federal işçinin ısıtıcı olarak çalıştığı Bina No. 4233'te bulunan bir ısıtma tesisi de dahildir.

Bund, alıcıları BGB'nin § 613 a'sındaki yasal düzenlemeler hakkında bilgilendirmiştir.

V. Ayrıca aşağıdaki sözleşme ilişkileri mevcuttur:

1. 22.02.1995/ 28.03.1995 tarihli TKS Telepost Kabel-Service Kaiserslautern GmbH ile geniş bant kablolu tesisatının işletilmesine ilişkin izin sözleşmesi.

Alıcı 2b) Bund'ın yerine bu kendisine bilinen sözleşmeye girecektir.

2. Taş Kömür teslimatına ilişkin sözleşme Rheinbraun Ticaret Güney GmbH ile. Alıcı 2b) bu kendisine bilinen sözleşmede Bundes'ın yerine geçer.

3. Kaiserslautern Öğrenci İşleri ile Bund ile 15.08.1996 tarihli satış sözleşmesinden kaynaklanan yolların ve hatların ortak kullanımı ile ilgili anlaşma.

Alıcılar, Öğrenci İşleri Kurumu'na karşı borç ilişkilerinde Federal'in yerine geçerler.

**Madde 3 Satış  
Nesnesi.**

I. Federal, alıcılara 2a) ve 2b) maddelerine göre, Madde 4'ün 1. fıkrasından anlaşılabacağı şekilde, **belirtilen gayrimenkulü, tüm hak ve yükümlölükleri ile birlikte ve bileşenleriyle** birlikte, satış nesnesinde bulunan, konum planında (Ek 2) kırmızı ile işaretlenmiş 20-KV Halka Hattı hariç olarak satmaktadır.

II. Ayrıca, konum planında (Ek 3) yeşil ile işaretlenmiş yaklaşık 30 m<sup>2</sup> büyüklüğündeki bir parça, bir sınır düzenleme süreci çerçevesinde arazi komşusuna devredilecektir.

**Madde 4 Satış Konusunun Bölünmesi/ Ölçüm**

Alıcılar aşağıdaki şekilde edinir:

I. Alıcıların birbirleriyle olan iç ilişkilerinde, satın alma nesnesinin aşağıdaki şekilde bölünmesi öngörülmektedir:

a) Alıcı 2a), konum planında (Ek 3) mavi ile işaretlenmiş alanları ve ısıtma hatları hariç tüm altyapı tesislerini edinir.

b) Alıcı 2b), konum planında (Ek 3) kırmızı ile işaretlenmiş alanları ve ısıtma hatlarını edinir, ancak diğer altyapı tesislerini edinmez.

II. Alıcı 2a), bu sözleşmenin onaylanmasından sonraki dört hafta içinde Alıcı 2b) ile koordineli olarak kısmî alanların ölçümünü talep edecektir. Ayrıca, Alıcı 2a), bu sözleşmenin onaylanmasından sonraki dört hafta içinde Alıcı 2b) tarafından edinilen kısmî alanların parselasyonunu, ekli konum planında (Ek 4) gösterildiği şekilde, gerçekleştirecektir. Tüm ölçüm masraflarını Alıcı 2a) karşılayacaktır. Eğer mülkiyet henüz alıcılara devredilmemişse, Bund, Alıcı 2a)'ya ölçümün gerçekleştirilmesi için gerekli olan giriş haklarını tanımaktadır.

**§ 5 Sözleşme  
Uygulaması**

I. Hollanda Silahlı Kuvvetleri ile mevcut uluslararası devretme ilişkisi açısından, bu satış sözleşmesi, Konum Planı'nda (Ek 1) kırmızı ile işaretlenmiş alanların ancak Hollanda Silahlı Kuvvetleri bu alanları Bund'a geri verdiğiğinde uygulanacaktır.

Bu özellikle mülkiyet, kullanımlar ve yüklerin devri, bu alanlara düşen satış fiyatının vadesi ve bu alanlar için devredilmeleri ile ilgilidir.

II. Sözleşme tarafları, Hollanda Silahlı Kuvvetleri'nin kendilerine devredilen gayrimenkul mülklerini önümüzdeki iki yıl içinde Bund'a geri vereceğini varsayıyor.

III. Hollanda Silahlı Kuvvetleri, konut alanını veya bunun parçalarını önümüzdeki iki yıl içinde geri vermezse, Bund, henüz geri verilmemiş parçalarla ilgili mülkiyet devri için Hollanda Silahlı Kuvvetleri'nin onayını almayı alıcıya 2b) yönünde talep edecektir.

#### § 6 Satış Fiyatı

I. Madde 3 Abs. I'de belirtilen sözleşme konusu için satış fiyatı DM 5.182.560,-- (yani Alman Markı Beş Milyon İkiyüz Seksen Bin Beş Yüz Altmış) olarak belirlenmiştir.

II. Buradan DM 3.262.560,-- tutarının, Konum Planı'nda (Ek 5) mavi ile işaretlenmiş olan gayrimenkulün kısmına ait olduğu belirtilmektedir. Bu tutar, alıcının iç ilişkilerde 2a) kapsamında sorumlu olduğu tutardır ve aşağıdaki gibi vadesi gelmiştir:

a) Bugünkü tasdik günü itibarıyla DM 3.252.560,-- tutarının 1/3'ü olan DM 1.087.520,-- tutarında peşinat. Bu satış fiyatının bu kısmı zaten ödenmiştir, bu durumu Bund burada onaylamaktadır.

b) DM 2.175.040,-- tutarında bir kısmın, her biri DM 435.008,-- olan beş taksitle ödenmesi, ayrıca her yıl bugünkü sözleşmenin tasdik tarihinden itibaren kalan tutar üzerinden Alman Merkez Bankası'nın geçerli iskonto oranının %2 fazlası kadar faiz ödenmesi, burada ayın birinde geçerli olan iskonto oranının o ay için faiz oranını belirleyeceği belirtilmektedir.

Taksit ödemesi için aşağıdaki vade ve ödeme planı geçerlidir, ancak önceki ödemeler de kabul edilmektedir.

- 1. Taksit DM 435.008,--, satış sözleşmesinin imzalanmasından sonra 12 ayın sonunda, yani 06.10.1999 tarihinde, DM 2.175.040,-- tutar üzerinden Alman Merkez Bankası'nın o zamanki iskonto oranına ek olarak %2 faiz ile ödenecektir,

- 2. Taksit DM 435.008,--, satış sözleşmesinin imzalanmasından sonra 24 ayın sonunda, yani 06.10.2000 tarihinde, DM 1.740.032,-- tutar üzerinden Alman Merkez Bankası'nın o zamanki iskonto oranına ek olarak %2 faiz ile ödenecektir,

- 3. Taksit DM 435.008,--, satış sözleşmesinin imzalanmasından sonra 36 ayın sonunda, yani 06.10.2001 tarihinde, DM 1.305.024,-- tutar üzerinden Alman Merkez Bankası'nın o zamanki iskonto oranına ek olarak %2 faiz ile ödenecektir,

- 4. Taksit DM 435.008,--, satış sözleşmesinin imzalanmasından 48 ay sonra, yani 06.10.2002 tarihinde, Alman Merkez Bankası'nın geçerli iskonto oranı üzerinden %2 faiz eklenerek, DM 870.016,-- tutarından ödenecek.

- 5. Taksit DM 435.008,--, satış sözleşmesinin imzalanmasından 60 ay sonra, yani 06.10.2003 tarihinde, Alman Merkez Bankası'nın geçerli iskonto oranı üzerinden %2 faiz ile birlikte, DM 435.008,-- tutarından vadesi geldiğinde ödenecektir.

Faizler, taksitlerin vadesine göre Bund tarafından hesaplanır, alıcılara ayrı olarak bildirilir ve talep üzerine dört hafta içinde Düsseldorf Federal Hazinesi, Düsseldorf Eyalet Merkez Bankası, BLZ 300 000 00, Hesap No. 30 001 040 hesabına, "Kreuzberg Konut Alanı, Zweibrücken, Bölüm 0807, Başlık 13101" kullanım amacını belirterek ödenmelidir.

III. DM 1.920.000,-- tutarındaki bir miktar, konum planında (Ek 5) kırmızı ile işaretlenmiş gayrimenkulün kısmına aittir.

Alıcının 2b) bendine göre iç ilişkide sorumlu olduğu tutar, Bund tarafından yazılı talep üzerine üç hafta içinde ödenmesi gerekmektedir.

Bund'un talebi, Hollanda Silahlı Kuvvetleri tarafından gayrimenkul parçalarının iadesinden veya size devredilen gayrimenkul parçalarının mülkiyet transferine Hollanda Silahlı Kuvvetleri'nin onay vermesinden hemen sonra gerçekleşir.

Bireysel binaların veya gayrimenkul parçalarının iadesi durumunda, DM 1.920.000,-- tutarından ilgili bir kısmı tutar, Bund tarafından yazılı talep üzerine üç hafta içinde ödenmesi gerekmektedir. Kısmi tutarın miktarı, kısmi iade kapsamındaki binaların brüt alanının, konum planında (Ek 1) kırmızı ile işaretlenmiş binaların toplam brüt alanına oranına göre belirlenir.

IV. II.a) bendine göre kısmi tutar, "Kaufpreiszahlung Kreuzberg-Wohnsiedlung, Zweibrücken, Kapitel 0807 Titel 131 01." kullanım amacının belirtilmesi ile birlikte, Bundeskasse Koblenz, Koblenz State Central Bank, BLZ 570 000 00, Hesap No. 570 010 01'a tek seferde ödenmelidir.

Bölüm II.b) ve Bölüm III'e göre kısmi ödemeler, Düsseldorf Federal Treasury, Düsseldorf State Central Bank, BLZ 300 000 00, Hesap No. 30 001 040'a, "Kreuzberg Konut Alanı, Zweibrücken, Bölüm 0807 Başlık 131 01" kullanım amacının belirtilmesiyle ödenmelidir.

V. Ödemelerin zamanında yapılması, gönderim tarihine değil, yukarıda belirtilen Bundeskassen hesaplarına geçiş tarihine bağlıdır. Ödeme gecikmesi durumunda, Alman Merkez Bankası'nın geçerli iskonto oranının %3 fazlası kadar gecikme faizi ödenmelidir. Bu, ayın birinde başlayan...

Bu ayın her faiz günü için geçerli olan aylık iskonto oranı esas alınacaktır. Ayrıca, alıcılar gecikme durumunda, Bund'a tüm diğer kanıtlanabilir gecikme zararlarını ve ihtar masraflarını tazmin etmekle yükümlüdür. Diğer kanıtlanabilir gecikme zararları arasında, belirtilen faiz oranı ile Bund'un giderlerini karşılamak için kullandığı krediler için daha yüksek bir faiz oranı arasındaki fark da özellikle yer almaktadır.

Alıcılar, bu belgede üstlendikleri ödeme yükümlülükleri nedeniyle, talep hakkına sahip olan tarafa karşı bu belgeden dolayı derhal icra takibine tabi olduklarını kabul ederler.

Hakkın sahibine, talebin vadesinin bağlı olduğu olguların kanıtı olmaksızın, bu belgenin her zaman icra edilebilir bir sureti verilmelidir.

Noter, § 454 BGB'ye dikkat çekmiştir. Bu hüküm, satıcıya yasal cayma haklarının kalmasını sağlamak amacıyla değiştirilmiştir.

#### **Madde 7 Teminat Hakkı / Banka Teminatı**

I. Bu sözleşme ile kurulan - koşullu olanlar da dahil - yerine getirilmemiş ödeme taleplerinin güvence altına alınması için Federal, I. maddede belirtilen tüm gayrimenkul üzerinde 10.000.000 DM tutarında bir ipotek tesis eder (yani, Alman Markı on milyon), bu ipotek bugünden itibaren %18 (on sekiz yüzde) yıllık faizle değerlendirilecektir. Federal, alıcının onayı ile . böyle bir ipoteğin § 1 I. maddesinde belirtilen gayrimenkul üzerinde kaydedilmesini ve Almanya Federal Cumhuriyeti (Federal Mali İdare) lehine, Federal Mülk Dairesi Landau tarafından temsil edilen - bundan sonra "Alacaklı" olarak anılacaktır- onaylar.

Teminat hakkı aşağıdaki gibi kaydedilecektir:

I. Teminat hakkı, bugünden itibaren yıllık %18 oranında faizle işlem görecektir. Faizler, takip eden takvim yılının ilk günü itibarıyla ödenecek şekilde sonradan ödenecektir.

2. Teminat hakkı vadesi dolmuştur.

Teminat hakkı tutarı ile birlikte faizleri nedeniyle, Bund, yükümlü gayrimenkul üzerindeki derhal icra takibine tabi olduğunu kabul eder; bu şekilde, bu belgeden kaynaklanan icra takibi ilgili gayrimenkul sahibine karşı yapılabilir. Bund, bu itiraz maddesinin tapu kaydına kaydedilmesini **geri alınamaz** bir şekilde onaylar ve talep eder.

Teminat hakkının tesisinden doğan tüm masrafları alıcı 2a) numaralı maddeye göre karşılayacaktır.

Bund, konum planında (Ek 3) mavi ile işaretlenmiş ölçülmesi gereken alanlarla ilgili kadastro değişiklik belgesinin mevcut olmasının ardından, parsel No. 2885/16'nın kalan alanlarında teminat hakkını iptal etmeyi ve bu teminat hakkını yalnızca konum planında (Ek 3) mavi ile işaretlenmiş alanlarda sürdürmeyi planlamaktadır.

Teminat hakkı, alıcı tarafından 2a) maddesine göre aynı sorumluluk olarak üstlenilir.

Bund, alıcının talebi üzerine, aşağıdaki II. paragrafta belirtilen alıcıların ödeme yükümlülükleri için teminat veren önde gelen Alman Ticari Bankası'na 2a) maddesine göre, aşağıda açıklanan teminatlar tamamen kendisine ulaştığında, teminat hakkını devredecektir.



II. Alıcı 2a) bu durumu kabul eden Bund'a, konum planında (Ek 3) mavi ile işaretlenmiş alanlarla ilgili kadaströ değişiklik belgesinin alınmasından itibaren on dört gün içinde, kalan satış fiyatının güvence altına alınması amacıyla DM 4.095.040,-- tutarında ve bu sözleşmenin § 11 Madde III uyarınca şartlı ek ödeme yükümlülüğünün güvence altına alınması amacıyla DM 5.817.440,-- tutarında, ödenecek olan her biri için bir önde gelen Alman ticari bankası tarafından verilmiş, kendine özgü teminatlar olan Banka Teminatı'nı teslim etmeyi taahhüt eder.

a) Banka Teminatı üzerinden DM 2.175.040,-- ile birlikte § 6 Absatz II.b) ve Absatz V. uyarınca ödenmesi gereken faizler ile § 767 Abs. 2 BGB uyarınca ödeme yükümlülüğünün güvence altına alınması için gereken masraflar.

II.b). DM 1.920.000,-- tutarındaki Banka Teminatı, § 767 HGB uyarınca ödeme yükümlülüğü için faizler ve masraflar eklenerek, 6 Fıkra III. gereğince,

c) DM 5.817.440 tutarındaki Banka Teminatı, - faizler ve masraflar eklenerek § 767 BGB uyarınca koşullu ek ödeme yükümlülüğünün güvence altına alınması için. Bu Banka Teminatı, ayrıca, Federal hükümetin diğer sözleşme ihlallerinden doğan talepleri için de talep edilebilir.

Federal hükümet, teminatların, teminat altına alınan alacakların henüz açık olan kısımlarına ilişkin olarak her birinin azaltılmasına şimdiden onay vermektedir. Yukarıda b) ve c) harfleri ile belirtilen teminatlar belirli bir süreli olabilir; ancak, bu satış sözleşmesinin düzenlendiği günden itibaren en az beş yıl geçerliliğe sahip olmalıdır.

### **§ 8 Mülkiyet Devri**

I. Konum planında (Ek) mavi ile işaretlenmiş alanlar ile toplam satış nesnesinin tüm satılan ana bağlantı tesislerine (cadde aydınlatması ile birlikte yollar, yağmur suyu geri tutma havuzları ve atık su hatları, ısıtma hatları, su hatları ve düşük voltaj hatları - her biri ev bağlantılarına kadar) ait mülkiyet, bu sözleşmenin noterde tasdik edildiği tarihten itibaren alıcılara geçer.

II. Konum planında (Ek 5) kırmızı ile işaretlenmiş alanın mülkiyeti, ancak bu alanın Hollanda Silahlı Kuvvetleri tarafından geri verilmesi veya Hollanda Silahlı Kuvvetleri'nin mülkiyet devrine onay vermesi ve ilgili kısmın satış fiyatı payının ödenmesi sonrasında alıcılara geçer. Hollanda Silahlı Kuvvetleri kısmi geri dönüşler yaparsa, ilgili kısım için satış fiyatı payının ödenmesinden sonra mülkiyet geçer. Teslimat yazılı olarak belgelenecektir.

III. Teslim tarihinden itibaren tüm kullanımlar ile özel ve kamu yükleri alıcılara geçer. Bu tarihten itibaren alıcılar, diğer kamu harçları, ücretler ve vergiler, rastgele yok olma veya satın alınan malın bozulma riski, trafik güvenliği yükümlülüğü ve yol temizleme ve tuzlama yükümlülüğünü üstlenir. Den

Alıcılara, Bund'un bir kendini sigortalayan olarak § 3'te belirtilen satış nesnesi için herhangi bir sigorta yaptırmadığı bilinmektedir.

**Madde 9 Planlamaya dayalı daha yüksek değerli kullanım olanakları için ek ödeme**

I. Satış nesnesi şu anda hala özel alan olarak belirlenmiş olup, yapı planlaması kapsamına alınmamıştır.

II. Satış fiyatı belirlemesi, § 4 BauNVO'ya göre Genel Konut Alanı olarak bir kullanım ve § 17 BauNVO'ya göre 0,4'lik bir temel alan sayısı ve 1,2'lik bir kat alan sayısı esas alınarak yapılmaktadır.

III. Alıcılar, bu satış sözleşmesinde kararlaştırılan satış fiyatına ek bir ödeme yapmayı kabul ederler, eğer belediye, planlama organı olarak, sözleşmenin imzalanmasından itibaren on yıl içinde II. Maddede belirlenen kullanımdan daha yüksek tür ve ölçekte bir kullanım imkanı açar ve alıcılar bu daha yüksek kullanımı on yıllık süre dolmadan II. Maddede yeralan kullanımdan farklı olarak gerçekleştirirlerse, örneğin değer artırıcı yapısal kullanımla (yoğunlaştırma inşaatı) veya elden çıkarma yoluyla.

Nachzuzahlen ist die Differenz zwischen Satış Fiyatı gemäß § 6 bu sözleşmenin ve değerinin Grundstücks zum Zeitpunkt der Anforderung des Zahlungsbetrages durch den Bund. Die Wertdifferenz wird vom unabhängigen Değerlendirme Komitesi für Grundstückswerte für den Bereich der Zweibrücken Şehri und dem Gutachter bei der Koblenz Üst Mali Daire einvernehmlich ermittelt und vom Bund festgesetzt.

Ödeme tutarı, Bund tarafından yapılan ödeme talebinden dört hafta sonra vadesi dolacaktır.

Ödeme gecikmesi durumunda, bu sözleşmenin § 6. Maddesi V'deki düzenlemeler geçerlidir.

**Madde 10 Gewährleistung, Haftung**

I. § 3, Madde I'de belirtilen satış konusu, belgelendirme anındaki durumda satılacaktır. Bu durum alıcılara bilinmektedir. Görünür ve görünmez mal ve hak kusurları veya gizli kusurlar için herhangi bir garanti verilmemekte ve § 459 ve devamındaki BGB hükümleri, satış konusu açısından hariç tutulmaktadır.

II. Bund, satış konusu ile ilgili olarak belirli bir boyut, sınır çizgisi, kalite, uygunluk ve nitelik ile alıcılar veya onların hukuki halefleri için uygunluk açısından sorumlu değildir.

III. ASAL Mühendislik Ofisi, Kaiserslautern, Rheinland-Pfalz Eyaleti Çevre Bakanlığı'nın talimatıyla satış konusunu olası mevcut kontaminasyon alanları açısından incelemiştir. Bu incelemede, tehlikelerin belirlenmediği ve dolayısıyla incelemelerin gereksiz olduğu tespit edilmiştir.

Dönüşüm Eski Kirleticiler Çalışma Grubu (KoAG) ile ilgili protokoller alıcılara bilgilendirilmiştir.

IV. Bund, gayrimenkulün belirli bir özelliği, alıcılar tarafından hedeflenen kullanımın uygunluğu, kullanım ve inşaat imkanı ile inşaat alanının niteliği açısından herhangi bir garanti üstlenmemektedir. Gerekli izinler, alıcılar tarafından doğrudan kendi masraflarıyla alınmalıdır.

V. Bund, gayrimenkulün tapu kaydının Bölüm II ve III'ünde, devralınmamış yüklerden ve kısıtlamalardan, ayrıca gecikmiş kamu yükleri ve vergilerden ari olduğunu garanti etmektedir; bu belgede başka bir hüküm yoksa.

VI. Bund, herhangi bir inşaat yükü tesis etmediğini ve böyle yüklerin varlığı hakkında bir bilgisi olmadığını beyan etmektedir.

#### **§ 11 Parket sanasyonu**

I. Alıcılara, dairelerin parke zeminlerinin polikiklik aromatik hidrokarbonlar (PAK) ile kirli olduğu bilinmektedir.

Federal Hükümet, daireleri Çevre Laboratuvarı ARGUK, Oberursel tarafından nokta atışı ile incelettirmiştir. 21.04.1998 tarihli inceleme sonucu alıcılara sunulmuştur. Alıcılara ayrıca, dairelerde bulunan bazı gömme dolapların da kirli olabileceği bilgisi verilmiştir.

II. Federal Hükümetin parke sanasyonundaki mali katkı payı DM 5.817.440,-- olup, DM 5.182.560,- tutarındaki satış fiyatının hesaplanmasında tamamen dikkate alınmıştır.

Federal Hükümetin mali katkısı, alıcıların satılan tüm dairelerdeki tüm parke zeminlerinin komple değiştirilmesini amaçladıkları düşüncesine dayanmaktadır.

Parke sanasyonuna dair başka bir mali katkı ile Federal Hükümetin mevcut diğer zararlı maddeler için herhangi bir sorumluluğu ve bu maddelerin olası sanasyonu için mali katkısı açıkça hariç tutulmuştur.

Alıcılar, parkelerin,

a) konum planında (Ek 5) mavi ile işaretlenmiş alanda yer alması, bugünkü tasdik tarihinden itibaren 2 yıl içinde, b) konum planında (Ek 5) kırmızı ile işaretlenmiş alanda yer alması, § 8 2. fıkra uyarınca mülkiyetin devrinden itibaren 2 yıl içinde, parkelerin tamamen değiştirilmesi suretiyle yenilenmesi yükümlülüğünü üstlenmektedir. Alıcılar arasındaki iç ilişkide, alıcı 2a) maddesine göre yukarıda belirtilen yükümlülükleri üstlenmektedir.

III. Yenileme, Bund'a kanıtlanmalıdır. Kanıt, yenileme önlemlerinin uygulanmasıyla görevlendirilen uzman firma tarafından verilen yazılı bir onay ile sağlanır. Bund, yenileme önlemlerinin uygulanmasını yerinde inceleyerek kontrol etme hakkını saklı tutar.

Eğer kanıt, toplam mülk için veya bunun parçaları için sağlanamazsa, yenilenmemiş parke alanı için m<sup>2</sup> başına 242 DM tutarında bir miktarın Federal Hükümete ödenmesi gerekmektedir.

Konum Planı'nda (Ek 5) kırmızı ile işaretlenmiş olanlar için

Gayrimenkul parçaları için, mülkiyet devrinden önce Bund veya Hollanda Silahlı Kuvvetleri tarafından bir parket sanasyonu yapılmışsa, ek ödeme yükümlülüğü de bulunmaktadır.

Na Ödeme, Bund tarafından talep edildikten sonra altı hafta içinde yapılmalıdır. n.

Ödeme gecikmesi durumunda, bu sözleşmenin § 6 Maddesi V'deki düzenlemeleri geçerlidir.

## § 12 Dış Gelişme

### I. KIRLI SU TAHLİYESİ/YÜZEY SUYU YÖNETİMİ

A) Taşınmaz, kamu kirli su sistemine ve kamu yüzey suyu yönetimine bağlıdır. Kirli sular, ekli konum planında (Ek 6) kırmızı ile işaretlenmiş konut alanının toplama hatları aracılığıyla, mavi ile işaretlenmiş karışık su toplama hattına ve oradan da kamu ana toplama hattına iletilmektedir.

Yüzey suları öncelikle konum planında (Ek 6) sarı ile işaretlenmiş yağmur suyu geri tutma havuzlarında toplanmakta ve ardından yine kırmızı ile işaretlenmiş toplama hatları aracılığıyla, kirli sular gibi tahliye edilmektedir.

Yağmur suyu geri tutma havuzlarının alım kapasitesi sınırlıdır. Şiddetli yağışlarda, yağmur suyu geri tutma havuzlarında toplanamayan yüzey suları, yeşil ile işaretlenmiş yüzey suyu toplama hatları aracılığıyla bir taşkınla yönlendirilir ve doğrudan Bautzenbach'a aktarılır.

Toplayıcı hatlar aşağıdaki üçüncü şahıs mülkleri üzerinden geçmektedir ve İzin Sözleşmeleri ile Federal'in lehine sınırlı kişisel haklar ile kısmen - aşağıdaki gibi - güvence altına alınmıştır:

- Zweibrücken tapu kaydı, 7002 sayfa, sıralı no. 207, parsel no. 3135/1, mülk sahibi: Zweibrücken Şehri, konum/ekonomik tür: ulaşım alanı

Güvence türü: herhangi bir taşınmaz güvence yok, İzin Sözleşmesi yok,

- Zweibrücken tapu kaydı, 7005 sayfa, sıralı no. 142 ve 197, parsel no. 2852/16 ve 3134/4, mülk sahibi: Zweibrücken Şehri,

Konum/ekonomik tür: orman, ulaşım, tarım alanı,

kanalizasyon sisteminin işletilmesi için hak: Kullanım hakkı üçüncü bir tarafa devredilebilir. 29.11.1963 ve 4.5.1985 tarihli izin sözleşmeleri,

- Zweibrücken tapu kaydı Blatt 6780, lfd.Nr. 1, F1.Nr. 2652/15, Sahip:  
Eheleute Dr. Heidi Lambert-Lang ve Dietrich Lang; Zweibrücken,

Konum/Ekonomik Tür: Yeşil alan,

Güvence Türü: hiçbir taşınmaz güvence yok, izin sözleşmesi yok,

- Zweibrücken tapu kaydı Blatt 4291, lfd.Nr. 1, F1.Nr. 2652/10, Sahip: Bay  
Dietrich Lang, Zweibrücken, Konum/Ekonomik Tür: İnşaat yeri ve yeşil alan,

Güvence türü: herhangi bir aynı güvence yok, izin sözleşmesi yok.

Mevcut izin sözleşmeleri alıcılara bilgilendirilmiştir.

B.) Bund, Ek 6'da kırmızı ve yeşil ile işaretlenmiş olan toplama hatlarını ve sarı ile işaretlenmiş yağmur suyu geri tutma havuzlarını alıcılara, medeni hukuk ortaklığı çerçevesinde devretmektedir. Bu bağlamda, yukarıda belirtilen izin sözleşmelerinden doğan tüm haklarını alıcılara belirtilen ortaklık oranında devretmektedir. Bund, bu tasarımların haklarının varlığı için sorumlu değildir.

Alıcılar, toplama hatlarının ve yağmur suyu geri tutma havuzlarının Zweibrücken Şehri'ne (Atık Yönetimi) bir altyapı sözleşmesi çerçevesinde devrini hedeflemektedir.

Fl.Nrn. 2652/10 ve 2652/15 parsellerindeki hat güzergahı için mülk sahipleri ile herhangi bir izin sözleşmesi yoktur ve ayrıca aynı olarak güvence altına alınmış bir hat hakkı da yoktur. Bu, Bund tarafından doğrudan Zweibrücken Şehri lehine yeniden tesis edilecektir.

Abwassanın dış bağlantısının sağlanmasıyla ilgili olan ve özellikle toplama hatlarının Zweibrücken Şehri'ne devri ile bu hatların diğer mülkler açısından taşınmaz güvence altına alınmasıyla ilgili tüm diğer masrafları alıcılar üstlenecektir, bu alıcılar arasındaki iç ilişkiye göre 2a).

C.) Alıcılar, Hollanda Silahlı Kuvvetleri yerleşimi hâlâ kullandığı sürece, konum planında (Ek 6) kırmızı ve yeşil ile işaretlenmiş olan atık su hatları ile sarı ile işaretlenmiş yağmur suyu geri tutma havuzları üzerinde Bund'a bedelsiz bir ortak kullanım hakkı tanımaktadırlar. Atık suların düzgün bir şekilde tahliye edilmesini sağlamak için, hatları ve yağmur suyu geri tutma havuzlarını işlevsel bir durumda tutmayı taahhüt ederler.

D.) 16.12.1974 tarihli, 28.09.1981, 1.10.1981, 16.8.1985, 19.8.1985 ve 9.2.1996/13.2.1996 tarihli ek sözleşmelerle birlikte, Fl.Nr. 2651'in sahibi, Sayın Dr. Josef Ries lehine, konut alanını güneybatı mülk sınırından terk eden toplama hattının ortak kullanımı için bir izin sözleşmesi bulunmaktadır.

Alıcılar, Federal'in bildikleri sözleşme ilişkisine geçerler.

## **II. TEMİZ SU TEMİNİ**

Konut alanı, kamuya ait temiz su teminine bağlıdır. Kamu ana hattının teslim noktası, 4241 numaralı binadaki su pompa istasyonundadır. Konut alanını besleyen temiz su hattı, Kaiserslautern Öğrenci İşleri Kurumu'nun komşu arazisi üzerinden geçmektedir.

Alicılar tarafından bu boru hattı bölümünün ortak kullanımına ilişkin olarak bu sözleşmenin § 13 Madde VIII'ine atıfta bulunmaktadır.

## **III. ELEKTRİK TEDARİKİ**

Tüm Kreuzbergareal bir bütün oluşturmakta olup, bir 20-KV-Ringleitung ve Trafostasyonları No. 4210 ve 4238 ile hizmete sunulmuştur. Trafostasyonlar zaten Federal tarafından Zweibrücken Şehri'ne satılmıştır.

Zweibrücken Şehri'ne 20-KV Halka Hattı'nın devri ve bu hattın Zweibrücken Şehri lehine taşınmaz güvence altına alınması hedeflenmektedir.

Bu bağlamda, 20-KV-Ringleitung satılmayacaktır. Alicılar, 20-KV Halka Hattı'nın Zweibrücken Şehri'ne devri konusunda "gerekli ölçüde işbirliği yapmayı" taahhüt ederler. Özellikle, Federal'in talebi üzerine, hattın güzergahını Zweibrücken Şehri (Şehir Hizmetleri) lehine uygun ve olağan bir şekilde taşınmaz güvence altına almayı taahhüt ederler.

Taşınmaz güvence altına alınana kadar, alıcılar Federal'e ve Zweibrücken Şehri'ne (Şehir Hizmetleri) Trafostasyonların ve 20-KV-Ringleitung'ın işletimi ve bakımı için gerekli olan erişim haklarını tanımaktadırlar.

Alicılar, Zweibrücken Şehir Hizmetleri ile koordineli olarak, Konut Alanı içindeki binaları gerekli ölçüde sayaç tesisatları ile donatmayı taahhüt ederler.

## **§ 13 İç Erşiv**

I. Alicılara, tüm Konut Alanı'nın içinin şu anda özel olarak açıldığını bildirilmiştir. Bu, atık su, temiz su ve düşük voltaj hatları ile ısı ve sıcak su temini tesislerinin ve yolların, cadde aydınlatması dahil, Federal mülkiyetinde olduğunu ve kamuya açık olmadığını ifade eder.

Alicılara, hatların güzergahına ilişkin planlar teslim edilmiştir. Planların gerçek hat güzergahıyla uyumundan Federal sorumluluk kabul etmemektedir.

### **II. Cadde Alanları**

Yol yüzeylerinin durumu, cadde aydınlatması da dahil olmak üzere, alıcılara bilinmektedir. Kaiserslautern Öğrenci İşleri Kurumu'na, Bund tarafından öğrenci yurduna ulaşım yolu olarak aşağıdaki yolların ortak kullanımına izin verilmiştir:

- Texasstraße, Amerikastraße'dan Virginiastraße'ye bağlantıya kadar,
  - Virginiastraße, alıcı mülkünün güney sınırına kadar.
- Alicılar, bu ortak kullanıma katlanmayı kabul ederler.

### **III. Kirli Su Tahliyesi**

1997 yılında gerçekleştirilen bir kamera incelemesi sonucuna göre, mülkün içindeki kirli su hatları çalışır durumda bulunmaktadır. Bu durum alıcılara bilinmektedir.

Kaiserslautern Öğrenci İşleri Kurumu'na, federal hükümet tarafından, federal mülkiyetteki atık su hattından ayrılma tarihine kadar atık su hattını birlikte kullanması için izin verilmiştir; ancak bu, yalnızca atıkların iletiminin ilgili yapı denetim otoritesi veya su otoritesi tarafından onaylandığı ölçüde mümkündür.

Alicılar, atık su hatlarının bertaraf işletmelerine devredilmesi veya ayrılma gerçekleşene kadar bu ortak kullanımı kabul etmeyi taahhüt eder.

### **IV. Yüzey Drenajı**

Alicılara, yüzey drenajı sisteminin mevcut su hukuku standartlarına uymadığını bildikleri belirtilmiştir.

### **V. Temiz Su Temini**

Alicılara, konut binalarını besleyen temiz su hatlarının kısmen yeşil alanlarda yer aldığı, kötü bir durumda olduğu ve yenilenmesi gerektiği bilgisi verilmiştir.

### **VI. Elektrik Tedariki**

Alicılara, konut binalarını besleyen düşük voltaj hatlarının kısmen yeşil alanlardan ve bazı konut binalarının bodrum katlarından geçtiği bilgisi verilmiştir.

### **VII. Isı ve Sıcak Su Temini**

Konut alanının ısı ve sıcak su temini şu anda Bina No. 4233'teki kömürle çalışan ısıtma merkezi tarafından sağlanmaktadır.

Alicılara, ısıtma merkezinin TÜV Pfalz e.V. tarafından yapılan son emisyon koruma ölçümünde TA Luft emisyon değerlerini karşılamadığı bilgisi verilmiştir. Özellikle alıcılara, 27.10.1997 tarihli Neustadt a.d. Weinstraße Ticaret Denetleme Ofisi'nin ilgili yazısı – AZ 5/32, 2/97/244/Mg/Jg – hakkında bilgi verilmiştir.

Alicılar, 27.10.97 tarihli kararın kendilerine bilinen şartlarını yerine getirmek, Isıtma Tesisi'ni çalıştırmaya devam etmek ve Hollanda Silahlı Kuvvetleri'ne devredilen dairelerin, Hollanda Silahlı Kuvvetleri tarafından geri verilene kadar uygun, yerel piyasa koşullarında düzgün bir şekilde beslenmesini sağlamakla yükümlüdür.

Alıcılar arasındaki iç ilişkide, bu yükümlülüğü 2b alıcısı üstlenir. ).

Buna karşılık, alıcı 2a) maddesine göre, Bina No. 4233'teki Isıtma Tesis'i'nin ekonomikliğini sürdürmeyi, satılan tüm konut binalarının ısıtma sağlanmasını Isıtma Tesis'i (Bina No. 4233) üzerinden sağlamayı ve eğer bir devretme olursa, bu yükümlülüğü Isıtma Tesis'i'nden (Bina No. 4233) ısı alımına münhasır olarak devralan kişiye devretmeyi ve sonraki hukuki haleflerini de buna uygun olarak yükümlü kılmayı taahhüt eder.

**VIII. Komşu parsel Fl.Nr. 2885/12, bina ve açık alan, Virginiestraße 14, 16 ve 18 üzerinde, Almanya Federal Cumhuriyeti (Federal Mali İdare) lehine, enerji hatları (elektrik, su, ısıtma, cadde aydınlatması) için sınırlı kişisel bir hizmet hakkı tesis edilmiştir.**

Bund, alıcıların talebi üzerine, öğrenci işleri kurumundan bu hakların alıcılar lehine yeniden tahsis edilmesini talep edecektir.

Ayrıca, alıcılar ile öğrenci işleri kurumu arasındaki satış sözleşmesinden doğan tüm hakları alıcılara devretmektedir. İlgili sözleşme hükümleri alıcılara bilgilendirilmiştir.

#### **IX. İletişim Kablosu**

Alıcılara, Virginiestraße 8-12 adresindeki konut binasının arkasında, batı mülk sınırında öğrenci yurduna hizmet vermek amacıyla bir iletişim kablosu döşendiği bilgisi verilmiştir.

Alıcılar, konum planında (Ek 7) kırmızı ile işaretlenmiş olan iletişim kablosunun varlığını kabul eder.

#### **§ 14 Alıcıların Yükümlülükleri**

I. Alıcılar, Hollanda Silahlı Kuvvetleri'ne devredilen gayrimenkul parçalarının uygun bir altyapı ile donatılmasını sağlamakla yükümlüdür. Alıcılar arasındaki iç ilişkide, alıcı 2a) bu konuyla ilgili maliyetleri üstlenir. Sağlama işlemi, altyapı tesislerinin, yolların ve ana borulama ağlarının Zweibrücken Şehri'ne devri yoluyla, bir altyapı sözleşmesi çerçevesinde tercih edilerek gerçekleştirilir. Bu aşamada, alıcılar, yolların kamu tr afiği için tahsis edilmesinin ardından, Hollanda Silahlı Kuvvetleri'ne yeterli sayıda ücretsiz park yeri sağlanmasını temin etmelidir.

II. Yolların kamuya tahsis edilmesine kadar, alıcı 2a) Bund'a ve Hollanda Silahlı Kuvvetleri ile onların ziyaretçilerine, konut alanı içindeki yollar üzerinde bir yol kullanım hakkı tanır ve Hollanda Silahlı Kuvvetleri'ne önceki kapsamda ücretsiz park yerleri sunar.

Bir taşınmaz teminattan vazgeçilmektedir.



Alıcı 2a) olarak, Hollanda Silahlı Kuvvetleri'ne devredilen gayrimenkul parçaları içindeki yol alanlarını trafik açısından sakın bir şekilde düzenlemeyi taahhüt eder.

III. Eğer altyapı sistemlerinin kamu ağına entegrasyonu sağlanamazsa, alıcılar, Hollanda Silahlı Kuvvetleri'nin düzgün bir şekilde su ve atık hizmetlerini almasını sağlamakla yükümlüdürler ve gerektiğinde özellikle yeni temiz su hatları döşemekle sorumludurlar. Alıcılar arasındaki iç ilişkide, alıcı 2a) ile bağlantılı maliyetleri üstlenir.

IV. Alıcılar, devredilen alanı etkileyebilecek veya yaşam kalitesini azaltabilecek inşaat çalışmalarını ve bu inşaat çalışmalarına ilişkin zaman çizelgesini, Federal Mülk Dairesi Landau'ya ve Hollanda Silahlı Kuvvetleri'nin gayrimenkul departmanına "DGW &T, Directie Duitsland, Kastanienweg 3, 27404 Zeven" yeterince zamanında bildirmeyi taahhüt ederler, böylece bu kurumlar inşaat çalışmalarına uygun bir şekilde yanıt verebilirler.

V. Bir üçüncü tarafa gayrimenkul parçalarının yeniden satılması durumunda, bu kişi aynı şekilde yükümlü kılınmalıdır.

Alıcılar, Hollanda Silahlı Kuvvetleri'ne devredilen alanın düzgün bir şekilde geliştirilmesi için, Federal'in talebi üzerine, tedarik ve atık yönetim tesislerinin taşınmaz güvence altına alınmasını sağlamakla yükümlüdür.

#### **Madde 15 Toplu Borçluluk**

Bu sözleşme kapsamında Federal'e karşı üstlenilen tüm yükümlülüklerden alıcılar, 2 a) ve 2 b) olarak, toplam borçlu olarak sorumludur.

#### **Madde 16 Devredilme**

Sözleşmeye taraf olanlar, devredilmelerin iki veya daha fazla ek belgede açıklanması konusunda anlaşmışlardır.

Lageplan (Ek 5) üzerinde mavi ile işaretlenmiş kısım ile ilgili önalım, ancak ölçümler yapıldıktan ve değişiklikler değişiklik belgelerinin sunulmasıyla sağlandıktan sonra açıklanacaktır; ayrıca - Banka Teminatı, Madde 7, Fıkra II uyarınca Bund'a teslim edilmiştir. Lageplan (Ek 5) üzerinde kırmızı ile işaretlenmiş kısım ile ilgili önalım, ancak ölçümler yapıldıktan, değişiklikler değişiklik belgesinin sunulmasıyla sağlandıktan, Hollanda Silahlı Kuvvetleri'nin önalınacak alanı Bund'a geri vermesi veya bir mülkiyet devrine onay vermesi ve buna karşılık gelen satış fiyatı kısmının 6 Fıkra III'e göre ödenmesi durumunda açıklanacaktır.

#### **Madde 17 önalım ön kayıtları**

İşlemin güvence altına alınması ve mülkiyet devri için § I Abs. I' de belirtilen gayrimenkul üzerinde alıcılar 2a) ve 2b) lehine bir tescil ön bildiriminin tapu kaydına kaydedilmesi onaylanmış ve talep edilmiştir.

Taraflar, bu ön kayıtların silinmesini onaylar ve talep eder.

a) sözleşmeye konu gayrimenkulde, eğer herhangi bir ara kayıt yapılmamışsa mülkiyet değişikliğinin kaydedilmesi, aksi takdirde, alıcı onay vermişse,

b) § 3 Abs. II'ye göre satılmayan parselin, § 1'de belirtilen gayrimenkulden, tapu kaydında değişiklik belgesinin uygulanmasıyla. Hangi taşınmazın satılmadığını kanıtlamak için, mevcut noter tarafından mühürlenmiş bir onay yeterlidir.

#### **§ 18 Gayrimenkul Vergisi, Gayrimenkul Harçları, Altyapı, Komşuluk ve Geliştirme Katkıları** e

Baugesetzbuch, Belediye Harçları Kanunu ve yerel yönetmelik gereği, Bund'a kadar talep edilen tüm altyapı, komşuluk ve geliştirme katkıları ödenmiş olup, satış fiyatına dahildir.

Beurkundung tarihinden itibaren talep edilen katkılar, talep zamanından ve teslimat adresinden bağımsız olarak alıcıların yükümlülüğündedir.

#### **§ 19 Gayrimenkul Alım Vergisi**

I. Bu satış sözleşmesi ve uygulanması ile bağlantılı noter, mahkeme ve resmi dairelerdeki masraflar ve ücretler ile gayrimenkul alım vergisi alıcı tarafından karşılanacaktır 2a).

II. veya bir sözleşme tarafının onayı veya teyidi için gereken masraflar, o tarafın yükümlülüğündedir. n.  
Masraf

#### **§ 20 Noterin İcra Faaliyetleri**

I. Noter, sözleşmenin geçerliliği veya icrası için gerekli izinleri veya olumsuz belgeleri talep etmek ve almakla görevlidir. Bu belgeler, mevcut noterin veya bu belgenin saklayıcısının eline geçtiği anda tüm taraflar için geçerli olacaktır.

Noter, tarafları derhal bilgilendirmekle yükümlüdür.

II. Tapu kaydındaki tüm kayıtlar yalnızca mevcut noterin başvurularına dayanarak gerçekleştirilecektir. Ayrıca, mevcut noter, § 181 BGB'deki kısıtlamalardan muaf olarak, taraflar adına başvuruları ayrı ve kısıtlı bir şekilde yapmaya, aynı şekilde geri çekmeye ve bu belgeyi tamamlamaya veya değiştirmeye yetkilidir; bu, tapu kaydındaki istenen kaydın sağlanması için gerekli olduğu sürece ve satış sözleşmesinin temel unsurlarını etkilemediği sürece geçerlidir.

III. Sözleşme tarafları kendi başvuru haklarından feragat ederler.

IV: İdari izinlerin kabulü için şartlar ve koşullar altında ve bir idari izin reddedildiğinde veya bir ön alım hakkı kullanıldığında, Noter yetkilendirilmemiştir. Bu kararlar taraflara kendileri tarafından tebliğ edilmelidir; bir kopyası Noter'e talep edil mektedir.

#### **§ 21 Kısmi Geçersizlik Maddesi**

Bu sözleşmenin herhangi bir hükmü geçersiz hale gelirse, diğer hükümlerin etkilenmeyeceği kabul edilir.

Geçersiz veya geçersiz hale gelmiş bir hükmün yerini, yasal olarak mevcut bir hüküm alacak veya eğer yasal bir hüküm yoksa, bu sözleşmenin amacına uygun bir düzenleme geçecektir.

#### **§ 22 Belge düzenlemenin tamlığı**

Başka bir anlaşma yapılmamıştır.

#### **§ 23 Yazılı şekil**

Bu sözleşmeye ilişkin sonradan yapılan anlaşmaların geçerliliği yazılı şekil şartına tabidir, aksi takdirde belge düzenleme zorunluluğu vardır.

#### **§ 24 Noter tarafından bilgilendirmeler**

Taraflar, aşağıdakiler hakkında bilgilendirilmiştir:

I. Bu sözleşme, gayrimenkul trafiği yasası veya İnşaat Kanunu'nun uygulanması durumunda, yalnızca ilgili bir izin verildiğinde geçerli olacak ve bunun dışında, Bund yalnızca İnşaat Kanunu'na göre gerekli bir izin mevcutsa ve yasal ön alım hakkı kullanılmıyorsa yerine getirilebilir;

II. Bu sözleşmenin yapılması ve geçerliliği için gerekli olan tüm hukuki açıklamalar, Madde 313 HGB'ye göre tasdik edilmelidir; aksi takdirde bu sözleşme hükümsüzdür;

III. Mülkiyet, yalnızca tapu kaydında alıcılara devredildiğinde geçerlilik kazanır ve bunun için vergiye ilişkin uygunluk belgesi ile resmi izinler veya olumsuz belgeler mevcut olmalıdır;

IV. Federal ve alıcılar, gayrimenkul ile ilgili vergiler ve gayrimenkul alım vergisi ile noter ve mahkeme masrafları için müteselsil borçlu olarak sorumludur; ancak Federal, kendisine yasal olarak masrafsızlık veya indirim tanınmadığı sürece yalnızca bu ölçüde sorumludur;

V. Noter, tapu kaydını görmüş olsa da, taşınmaz kayıtlarını ve yapı yükleri listesini inceletmemiştir ve tapu kaydı, izin verilen kullanım türü hakkında bilgi vermez.

VI. Noter, bir vergi hukuku ve ekonomik danışmanlık hizmeti üstlenmemiştir. .

#### **§ 25 Anlagen**

Bu belgede ekler ile ilgili olarak yapılan atıflar, bu sözleşmenin unsurlarıdır.

#### **§ 26 Yetki**

Bu sözleşmeden kaynaklanan tüm hukuki ihtilafların yetkisi Pfalz'da Landau'dır.

#### **§ 27 Suretler**

I. Bu sözleşmeden alınacaklar:

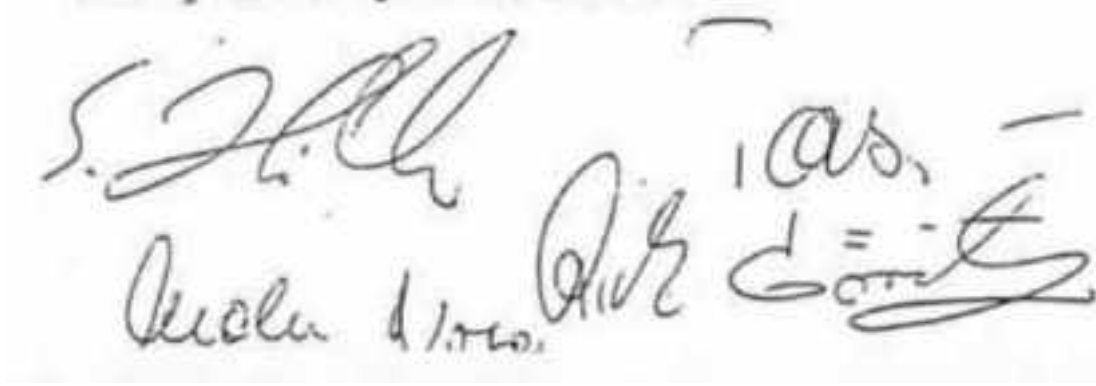
Bund 1 suret ve 3 onaylı kopya, alıcılar her biri 1 suret ve onaylı kopya, Grundbuchamt Zweibrücken 1 suret, Finanzamt Zweibrücken Gayrimenkul Alım Vergisi Ofisi 2. kopya ve Değerlendirme Komitesi 1 kopya alacaktır.

II. Tapu bildirimleri Bund tarafından üç suret, alıcılar tarafından ise bir suret olarak talep edilecektir.

Sonuç olarak, katılımcılar şunları açıkladı:

Görevdeki Noter tarafından yapılan son sorgulamada, tüm katılımcılar, uzun ön görüşmelerde katılımcılar tarafından detaylı bir şekilde müzakere edilen ve hukuki ile mali danışmanları tarafından onaylanan yukarıdaki sözleşme metnine hiçbir ek değişiklik yapmak istemediklerini açıkça beyan etmektedirler. Aksine, yukarıda belirtilen biçimde belgelendirilmesini talep etmektedirler.

Bu protokol, Noter tarafından hazır bulunanlara okunmuş, onaylanmış ve aşağıda kendi el yazılarıyla belirtilen şekilde imzalanmıştır:



**Anhang a:**

Yetki Belgesi: Madde 16 uyarınca, 30.08.1971 tarihli Finans Yönetimi Yasası (FVG) ile Finans Uyum Yasası'nın şekline göre, ben, Sayın Siegfried Hiller'i yetkilendiriyorum.

**Bundesvermögensamt Landau'da**

Zweibrücken Bölgesi'nde, Grundbuch'da 5958 sayfasına kaydedilmiş olan, Delaware Caddesi, Landstuhlerstraße 97, 107 Louisianastraße 1, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 21, 23, 25, Pennsylvaniastraße 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 31, Texasstraße, Virginiastraße 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17 numaralı parselin satışına ilişkin.

Toplam alanı 103 699 m<sup>2</sup>.

Sözleşme konusu değeri: 5.182.560,-- DM (yazıyla: Beş milyon yüz iki bin beş yüz altmış Alman Markı)

Landau, 05.10.1998

Federal Mülk Dairesi Landau

İmza: Herr Plauth ROAR

**- Alıntı: Almanya Federal Cumhuriyeti ve Rheinland-Pfalz Eyaleti  
(Kaiserslautern Öğrenci İşleri Kurumu) ile 15.08.1996 tarihli satış sözleşmesi.**

**§ 6 Ver- ve Atık Su Hatları/-tesisleri, Cadde Alanları İzin ve Ortak Kullanım Hakları**

I. Tüm Kreuzberg Konut Alanı'nın ısı, su ve elektrik ile sağlanması ile atık suyun bertarafı, federal bir **Borulama Ağı** üzerinden gerçekleşmektedir. Ayrıca, Kreuzberg Konut Alanı'ndaki yollar ve cadde aydınlatması federal mülkiyettir. (...)

II. § 2 Abs. I'de belirtilen satın alma arazisinde, su, elektrik, Uzak Isı ve cadde aydınlatması için gerekli olan, federal Kreuzberg Konut Alanı'nın beslenmesi için gereken altyapı hatları bulunmaktadır. Ayrıca, Kreuzberg Konut Alanı'nın beslenmesi için halen gerekli olan bir su pompa istasyonu (4241) da satın alma arazisinde yer almaktadır.

Boruların gelişimi ve su pompa istasyonunun konumu, bu belgede yer alan 2 a (su boruları/pompa istasyonu), 2 b (elektrik), 2 c (cadde aydınlatması) ve 2 d (uzak ısı) olarak adlandırılan yer planlarında kırmızı ile işaretlenmiştir. Yer planları, sözleşme taraflarına incelenmek üzere sunulmuş ve onların onayına sunulmuştur. Bu planlar, mevcut sözleşmenin bir parçasıdır. (...)

VII. Alıcı, satın alınan taşınmazda bulunan federal mülkiyete ait uzak ısı tesislerinin, su ve elektrik hatlarının, cadde aydınlatmalarının ve su pompa istasyonunun işletilmesine izin vermeyi taahhüt eder; bu, Kreuzberg Konut Alanı'nın - hatta tekil binaların - beslenmesi için gerekli olduğu sürece geçerlidir.

Bu izin hakkının güvence altına alınması için alıcı, Almanya Federal Cumhuriyeti (Federal Mali İdare) lehine sınırlı kişisel bir intifa hakkı tesis eder.

*"Üçüncü şahıslara devredilebilir hak, yer altındaki su ve elektrik hatlarının işletilmesi, bakımı ve yenilenmesi (hat hakları), cadde aydınlatma aletlerinin işletilmesi ve bina No. 4200'den geçen yer altı ısıtma hatlarının işletilmesi için Almanya Federal Cumhuriyeti lehine, alıcı ile önceden görüşme yapılmak kaydıyla - acil durumlar hariç - yetkilileri tarafından mülkün içine girilmesine ve mülk üzerinde bu hakkın kullanımı için gerekli olan tüm işlemlerin yapılmasına izin verilmektedir. Bu hak, yükümlü mülk sahibinin, bu hakkın kullanılmasını engelleyebilecek tüm eylemleri gerçekleştirmemesi yükümlülüğünü de içermektedir."*

Bund, bu sınırlı kişisel hizmet hakkının tapu kaydına kaydedilmesini talep eder ve alıcı bunu onaylar.

Kaydın, deęişiklik belgeleri ve yeni taşınmaz adlarının mevcut olması sonrasında yapılması gerekmektedir.

Hakların kaydı ücretsiz olarak gerçekleştirilecektir.

VIII. Alıcı, ayrıca, Federal'in talebi üzerine, yukarıda belirtilen, Madde VII'de tanımlanan hakları, Federal tarafından belirtilen üçüncü şahıs lehine de ücretsiz olarak yeniden tesis etmeyi ve aynı olarak güvence altına almayı taahhüt eder.

İletişim: Bundesarchiv Koblenz  
(Ana Hizmet Ofisi) Potsdamer  
Straße 1 56075 Koblenz

Uzmanlık  
departmanları

Koblenz, Almanya Federal Cumhuriyeti'nin 1949'dan itibaren merkezi sivil devlet arşiv malzemelerinden ve batı işgal bölgelerinden sorumlu olan B uzmanlık departmanının yeridir.